

1502374-31.2020.8.26.0642

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... e Victória para prática do crime de tráfico de drogas, o que implica na absolvição dos acusados com relação ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1502374-31.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502374-31.2020.8.26.0642

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLODOALDO LOPES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa CLODOALDO LOPES, VICTORIA XAVIER DE SA, FERNANDO DE OLIVEIRA NOVAES e MARCIA REGINA SANTOS OLIVEIRA, qualificado(a)(s) às fls. 02/03, como incurso(s) nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia às fls. 159/162.

Defesa prévia às fls. 286/290, 292/296, 333/334 e 475.

Recebimento da denúncia às fls. 482/484.

Audiência de instrução às fls. 532/533 e 599/600.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 613/624.

Alvarás de soltura às fls. 217/219, 549/550 e 553/555.

Alegações finais das Defesas às fls. 625/677, 678/680, 681/682 e 686/687.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a CLODOALDO LOPES, VICTORIA XAVIER DE SA, FERNANDO DE OLIVEIRA NOVAES e MARCIA REGINA SANTOS OLIVEIRA, a prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, posto que, em

síntese, desde data incerta, mas até pelo menos o dia 02 de junho de 2020, nesta cidade e comarca de Ubatuba, os réus associaram-se para o fim de praticar, de forma reiterada, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; sendo que, no dia 02 de junho de 2020, por volta de 11h30, na Travessa Rio Branco, n. 120, Lagoinha; Rua Justino Santos Gonzaga, n. 67, Lagoinha, nesta cidade e comarca de Ubatuba e Avenida Miguel Varlez, n. 980, Centro, de Caraguatatuba, CLODOALDO LOPES, MÁRCIA REGINA SANTOS OLIVEIRA, FERNANDO DE OLIVEIRA NOVAES e VICTÓRIA XAVIER DE SÁ, guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 6.600 porções de crack, pesando 4.620g; 8.402 porções de cocaína, pesando 8.385g e 676 porções de maconha, com peso de 626g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade delitiva encontra-se acostada à fl. 01 pelo Auto de Prisão em flagrante, às fls. 02/07 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 23 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fl. 08 pelo Auto de Exibição e Apreensão e às fls. 352/354 pelo Laudo Pericial.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

A testemunha, policial Glaucio, em juízo, disse, em síntese, que uma pessoa teria informado que uma moça trajada de enfermeira ostentava um forte odor de droga. A ré foi revistada e encontrado entorpecentes em sua posse. Em breve entrevista, a ré disse que pegou o entorpecente de um tal de Clodoaldo. Se dirigiu à Ubatuba no local indicado por ela com sua equipe. Clodoaldo foi abordado na casa dele. A residência estava em reformas. Adentraram na residência e encontraram drogas. Em outra residência mais entorpecentes foram localizados no sótão, juntamente com mais anotações relativas ao tráfico iguais as encontradas com a ré Victória. Disse que a família do réu tinha conhecimento das drogas. A ré Victória era uma espécie de mula.

Por sua vez, o policial Evandro, em juízo, afirmou, em síntese, que estava em patrulhamento, quando uma senhora informou à equipe que havia uma mulher com forte odor de entorpecentes. Visualizamos Vitoria de branco com uma mochila. Dentro da mochila, muita droga. Indicou onde havia pego as drogas em Ubatuba. Teria pego de uma tal de Clodoaldo. Fomos pra Lagoinha. Foi realizado a abordagem e foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes. Foi indicado na casa um tambor que também continha drogas. Em outra casa tinha mais entorpecentes. Visualizamos sacos com drogas. Foram apreendidos celulares, anotações, etc. Eram drogas iguais àquelas encontradas na casa do Clodoaldo e com Victória. A casa estava em manutenção.

Em juízo, a ré Victória, em síntese, se declarou culpada. Não conhecia os outros indivíduos. Não sabe como os policiais chegaram até Clodoaldo. Pegou a droga de Clodoaldo. Passava por dificuldades. Foi um momento de desespero. Foi abordada em frente da Santa Casa de Caraguatatuba. Não conhecia Márcia. Não conhecia os corréus. Iria receber R\$150,00 pelo serviço. Disse que foram 02 anos perdidos por causa disso.

Em juízo, o réu Clodoaldo, em síntese, disse que guardava as drogas e três viaturas chegaram em sua casa. Fernando estava pintando o portão. O Fernando e a Márcia não teriam envolvimento com os fatos. Afirmou que entregava a droga sempre em um ponto de ônibus. Indicou aos policiais onde estavam as drogas. Teria recebido 02 mil reais por ficar com as drogas. O Fernando e a Márcia seriam inocentes.

Em juízo, o réu Fernando, em síntese, se declarou inocente. Afirmou que Clodoaldo teria lhe chamado para cortar a grama e pintar o portão. Já foi preso por tráfico. Não tinha ciência de nada. Não tinha conhecimento que Clodoaldo traficava.

Em juízo, a ré Márcia, em síntese, declarou-se inocente e afirmou que nunca "mexeu" com droga ou sabia da origem dos entorpecentes. É casada com Clodoaldo há 01 ano. Fernando é seu filho com outro companheiro falecido. Era diarista. Seu filho Fernando morava numa vila próxima à sua residência e trabalha com manutenção de residências. Não tinha conhecimento dessa grande quantidade de drogas em sua residência, nem envolvimento de pessoas. Não conhece Victória, apenas a viu na delegacia no dia de sua prisão. Nunca foi processada criminalmente. Tem 56 anos e sempre morou em Ubatuba. Estudou até a 8ª série. Morava na mesma casa com Clodoaldo, que trabalhava com jardinagem e serviços em obra. Nunca desconfiou que

ele tivesse drogas em casa ou envolvimento com o tráfico. Na residência situada na rua Justino Gonzaga, os policiais pediram uma escada, subiram e encontraram as drogas no alçapão da caixa d'água, que ficava entre a sala, um quarto e um banheiro. A residência situada na Travessa Rio Branco foi o local onde os policiais efetivaram a prisão da depoente, teria permitido a entrada dos agentes no imóvel, ficou no portão com o filho no portão, até que ouviu seu companheiro dizer "que a casa tinha caído". Estava limpando o quintal enquanto o filho pintava o portão. Essa casa havia sido alugada por Clodoaldo e iriam mudar para lá. Não sabe o valor do aluguel e que Clodoaldo é quem iria pagar. Por fim, afirmou que os policiais falaram que iria levar ela e o filho para a Delegacia na condição de testemunhas. Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Por primeiro, diante do quanto processado, verifica-se a ausência de elementos capazes de vincular os réus Márcia e Fernando ao cenário criminoso em análise, posto que duvidosa a autoria destes quanto a efetiva prática dos crimes que fundamentam a denúncia.

Os referidos réus, em juízo, negaram a prática dos delitos e afirmaram que não mantinham qualquer envolvimento com os demais para fins ilícitos.

E, nesse passo, considerando que as versões apresentadas encontram respaldo nos interrogatórios prestados em juízo por Clodoaldo e Victória, havendo fundada dúvida quanto à autoria delitiva e sendo insuficiente o conjunto probatório para fins de condenação, deve prevalecer o in dubio pro reo, vinculado ao preceito constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), com o decreto de absolvição dos réus FERNANDO DE OLIVEIRA NOVAES e MARCIA REGINA SANTOS OLIVEIRA sobre os fatos criminosos alvitados na denúncia.

Por outro lado, o cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo(a) (s) acusado(a)(s) Clodoaldo e Victória, do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante e pelos mencionados acusados, que tinham plena consciência do caráter ilícito da atividade.

Com efeito, colhem-se dos elementos probatórios colhidos nos autos e das confissões consignadas em juízo, que Clodoaldo seria responsável por guardar e entregar entorpecentes para terceiros realizarem a redistribuição ou venda, ao passo que a ré Victória deveria receber os entorpecentes de Clodoaldo e entregar para um terceiro na cidade de Caraguatatuba/SP, sendo que ambos receberiam dinheiro por tais atividades ilícitas.

Deste modo, dispensa-se maiores fundamentos para o édito condenatório de Clodoaldo e Victória com relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Por fim, após o término da instrução processual, não remanesce comprovado o elo estável e permanente entre os réus Clodoaldo e Victória para prática do crime de tráfico de drogas, o que implica na absolvição dos acusados com relação ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO - RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ADMISSIBILIDADE - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DAREM SUPORTE À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM. "Assim, mostra-se mais razoável e adequado que a dúvida sobre a realidade fática favoreça o acusado, e em seu prol reconhecido o non liquet quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas." (TJSP; Apelação Criminal 1500853-96.2019.8.26.0024; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Andradina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/11/2021; Data de Registro: 20/11/2021).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de CLODOALDO LOPES e VICTORIA XAVIER DE SÁ pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo

42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com relação ao réu CLODOALDO LOPES:

Na primeira fase, verifica-se que foram apreendidos em poder do réu entorpecentes diversos, em grande quantidade e de considerável periculosidade social (crack e cocaína), de modo que se fixa a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, com o devido respeito ao entendimento diverso, a reincidência do(a) réu(ré) (Proc: 0049682-97.2005.8.26.0114, fls. 34/36-43) deverá ser compensada com a atenuante da confissão.

Por fim, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, a pena torna-se definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com relação à ré VICTORIA XAVIER DE SÁ:

Na primeira fase, verifica-se que foram apreendidos em posse da ré entorpecentes diversos, em grande quantidade e de considerável periculosidade social (crack e cocaína), de modo que se fixa a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, deve incidir a atenuante da confissão, no patamar de 1/6, reduzindo a pena para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Por fim, diante dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a ré é primária, de bons antecedentes e não remanesceu comprovado nos autos a dedicação às atividades criminosas ou a integração à organização criminosa, fazendo jus à redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/2, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e §3º, do Código Penal.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para ABSOLVER CLODOALDO LOPES, VICTORIA XAVIER DE SA, FERNANDO DE OLIVEIRA NOVAES e MARCIA REGINA SANTOS OLIVEIRA, do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; ABSOLVER FERNANDO DE OLIVEIRA NOVAES e MARCIA REGINA SANTOS OLIVEIRA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e CONDENAR CLODOALDO LOPES, pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO; e VICTORIA XAVIER DE SA, pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial ABERTO.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, é inviável ou insuficiente a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas aos condenados por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, em relação ao réu CLODOALDO LOPES, a fim de garantir o direito a pleitear eventual

benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Faculta-se eventual apelo em liberdade em favor de VICTORIA XAVIER DE SA.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA